

1500257-23.2021.8.26.0613

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: JOSE ALFREDO DE ANDRADE FILHO

Comarca: Casa Branca

Foro: Foro de Casa Branca

Vara: 1ª Vara

Data de Disponibilização: 25/01/2022

... Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência -

2199876/2021 - DEL.SEC.CASA BRANCA, 19219388 - DEL.SEC.CASA BRANCA, 638/21/200 -

DEL.SEC.CASA BRANCA, 2199876 - DEL.INV.GER. CASA BRANCA, ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Casa Branca

Foro de Casa Branca

1ª Vara

Praça Ministro Costa Manso, 78, Casa Branca-SP - cep 13700-000

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

1500257-23.2021.8.26.0613 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500257-23.2021.8.26.0613

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência -

2199876/2021 - DEL.SEC.CASA BRANCA, 19219388 - DEL.SEC.CASA BRANCA, 638/21/200 -

DEL.SEC.CASA BRANCA, 2199876 - DEL.INV.GER. CASA BRANCA, 638/21/200 - DEL.INV.GER. CASA BRANCA

Autor:

Justiça Pública

Réu:

DANIEL FERNANDO GONÇALVES JUNIOR

Juiz(a) de Direito: Dr(a). JOSE ALFREDO DE ANDRADE FILHO

Vistos.

DANIEL FERNANDO GONÇALVES JÚNIOR, qualificado nos autos, foi denunciado e está sendo processado como incurso no ao artigo 33, "caput", da Lei n. 11.343/06, porque, no dia 24 de julho de 2021, por volta de 17h, na Rodovia Vicente Bota, entre as cidades de Casa Branca e Santa Cruz das Palmeiras, nesta cidade e Comarca de Casa Branca, DANIEL transportava e trazia consigo, para fins de consumo de terceiros, 18 (dezoito) pinos de cocaína, pesando 10,23 gramas (dez gramas e vinte

e três centigramas), droga esta causadora de dependência física e psíquica, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar.

O acusado foi regularmente notificado (fl. 167) e apresentou defesa preliminar (fl. 133).

Recebida a denúncia no dia 24 de setembro de 2021 (fl. 139).

Em audiência de instrução, foram inquiridas testemunhas arroladas pelo Ministério Público e, ao final, o réu foi interrogado (fl. 1740).

Encerrada a fase instrutória, abertos os debates orais, o Ministério Público manifestou-se pela desclassificação do delito de tráfico de drogas para o de porte de drogas para consumo pessoal, ao passo que a Defesa também requereu a desclassificação, bem como a restituição da motocicleta apreendida.

É o relatório.
FUNDAMENTO E DECIDO.

Trata-se de ação penal pública incondicionada, cujo processo, em trâmite pelo rito especial, apura a materialidade e autoria do episódio criminoso narrado na denúncia.

Finda a instrução, temos que a pretensão punitiva é parcialmente procedente, devendo o delito de tráfico de drogas ser desclassificado para o crime de porte de drogas para consumo pessoal.

A materialidade foi comprovada pelos elementos informativos que instruem os autos, em especial, pelo auto de prisão em flagrante (fls. 01 e seguintes), pelo auto de exibição e apreensão (fls. 14/15), pelo auto de constatação preliminar de substância entorpecente (fl. 18), pelo laudo pericial de fls. 105/107, bem como pela prova oral produzida nos autos.

A autoria é incontestável.

As testemunhas arroladas pelo Ministério Público foram ouvidas sob a égide processual:

O Policial Militar Thiago Castro da Silva relatou, em resumo, que estavam em patrulhamento, quando avistaram uma motocicleta. O condutor da motocicleta, o réu, ao perceber a presença da viatura, aparentou ficar incomodado, olhando diversas vezes pelo retrovisor. Como isso chamou a atenção, decidiram abordá-lo. Emitiram ordem de parada, tendo o réu obedecido. Realizada busca pessoal, na roupa íntima do acusado foi encontrada uma sacola plástica, contendo 18 tubos de aparentemente cocaína. Questionado, o acusado disse que saiu de Vargem Grande do Sul e foi a Porto Ferreira, onde adquiriu as drogas, que seria para seu uso e para entrega de outros amigos. Acredita que o acusado foi a Porto Ferreira por causa da qualidade da droga. Não conhecia o acusado dos meios policiais. O acusado informou que era usuário.

No mesmo sentido foi o depoimento do Policial Militar Daniel Messias de Mello Carmo, que acrescentou, em resumo, que o acusado disse que buscou drogas para ele e para amigos fazerem uso. Geralmente, buscam drogas em Porto Ferreira por causa do preço e da qualidade. O acusado afirmou que era usuário.

Por fim, o acusado, interrogado sob o crivo do contraditório, alegou, em resumo, que buscou drogas em Porto Ferreira para seu consumo. Teve vergonha de comprar em Vargem Grande do Sul, porque é sua cidade. Comprou em Porto Ferreira porque as drogas são mais baratas e de melhor qualidade. Comprou 18 pinos e pagou R\$ 150,00.

A drogas era só para ele. Não disse aos policiais que as drogas eram para amigos também. Não é mais usuário.

Eis o contexto fático-probatório.

Embora os Policiais Militares, sob a égide processual, tenham afirmado que o acusado afirmou que buscou drogas em Porto Ferreira para consumo dele e de amigos, observo que tal circunstância não tem o condão de, por si só, direcionar a conclusão da ocorrência, na espécie, de tráfico de drogas.

Com efeito, pelo que se apurou sob o crivo do contraditório, não havia nenhuma informação prévia referente ao acusado relacionada ao comércio de entorpecentes, não sendo ele sequer conhecido nos meios policiais pela prática de tal infração.

Ademais, à mingua de maiores elementos concretos, impossível concluir que as drogas seriam entregues pelo réu a terceiras pessoas com o intuito de comércio ou para uso compartilhado. Em resumo, não há como concluir pelo envolvimento dele com o tráfico de drogas e que, portanto, as drogas apreendidas se destinavam ao comércio ilícito.

Como se vê, em que pese a apreensão de entorpecente, no curso da instrução probatória nenhum elemento de convicção seguro e indubitado aportou aos autos com o fim de comprovar o alegado comércio ilícito.

Os indícios existentes que até então conferiam lastro ao recebimento da denúncia, com a devida vênia, não vieram confirmados durante a instrução, à luz do contraditório, pelo que a condenação por tráfico, diante do que foi produzido em Juízo, seria temerária.

A respeito da prova, Julio Fabbrini Mirabete assevera:

“Para que o juiz declare a existência da responsabilidade criminal e imponha sanção penal a uma determinada pessoa é necessário que adquira a certeza de que se foi cometido um ilícito penal e que seja ela a autora. Para isso deve convencer-se de que são verdadeiros determinados fatos, chegando à verdade quando a idéia que forma em sua mente se ajusta perfeitamente à realidade dos fatos (...) 'provar' é produzir estado de certeza, na consciência e mente do juiz, para sua convicção, a respeito da existência ou inexistência de um fato, ou da verdade ou falsidade de uma afirmação sobre uma situação de fato, que se considera de interesse para uma decisão judicial ou a solução de um processo” (Processo Penal, 8ª ed. São Paulo: Atlas, 1998, p. 256).

Diante dos elementos de convicção, não se pode concluir pela prática do crime de tráfico, devendo a dúvida ser resolvida em favor do acusado, por força do princípio in dubio pro reo vigente nesta fase, de modo que se impõe a desclassificação da conduta para o art. 28 da Lei nº 11.343/2006.

Desclassificada a conduta, em relação à sanção penal, convinhável aplicar a medida de advertência sobre os efeitos das drogas, dado o caráter pedagógico da referida medida, principalmente considerando que o réu é primário e portador de bons antecedentes (fls. 28/30).

Contudo, o réu permaneceu preso cautelarmente desde a prisão em flagrante em 24 de julho de 2021 até 27 de julho de 2021 (fls. 96/98), de modo que a prisão preventiva supera a condenação ora aplicada (advertência), impondo-se, no caso, a imediata extinção da pena pelo cumprimento. Neste sentido:

"TRÁFICO DE DROGAS Prática da traficância que não restou demonstrada pela prova acusatória. Hipótese - Desclassificação para o art. 28 da Lei nº 11.343/06. Possibilidade. Aplicação da detração. Ocorrência. Cumprimento da pena. Extinção da

punibilidade decretada. Recurso provido" (TJSP, Relator(a): Des. Ivo de Almeida; Comarca: Porto Ferreira; Órgão julgador: 1ª Câmara de Direito Criminal; Datado julgamento: 23/05/2016; Data de registro: 25/05/2016).

"LEI DE DROGAS. Agente surpreendido por policiais em poder de pequena quantidade de entorpecentes. Ausência de prova apta a demonstrar o efetivo exercício da traficância. Ocorrência. Presença de elementos contudentes a demonstrar a configuração do disposto no art. 28 da referida Lei. Desclassificação. Necessidade. Imposição da pena de advertência nos termos do inciso I do referido dispositivo. Hipótese. Prisão cautelar mantida há mais de um ano. Aplicação da detração analógica, com a consequente declaração do cumprimento da pena. Admissibilidade. Recurso provido" (Apelação 0054674-29.2012.8.26.0576, Relator: Des. Ivo de Almeida, Data de Julgamento: 22/09/2014, 1ª Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 30/09/2014).

"Apelação. Artigo 33, "caput", da Lei 11.343/06. Ausência de provas seguras para a condenação por tráfico de entorpecentes. Desclassificação da conduta para o artigo 28 da Lei de Drogas. Advertência e medida educativa de comparecimento a programa ou curso educativo. Detração anômala reconhecida. Pena cumprida. Recurso provido" (TJSP, Apelação 0028423-36.2011.8.26.0114, Órgão Julgador: 1ª Câmara de Direito Criminal, Julgamento: 26 de novembro de 2012, Relator: Des. Marco Nahum).

Operada, pois, a desclassificação para o art. 28 da Lei nº 11.343/2006 e fixada a pena de advertência sobre efeitos de drogas, há de ser aplicada a detração anômala e consequentemente, extinta a punibilidade do acusado.

Isto posto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão punitiva estatal dinamizada na presente ação penal, com o fim de desclassificar, por sentença, a infração imputada na denúncia, para a de posse de droga para uso próprio e, capitulando os fatos imputados no art. 28 da Lei nº 11.343/2006, condenando o réu DANIEL FERNANDO GONÇALVES JÚNIOR, qualificado nos autos, à pena de advertência sobre os efeitos da droga, pelo que DECLARO EXTINTA A PUNIBILIDADE do acusado, ante o cumprimento da pena, o que faço com fundamento nos artigos 42 do Código Penal (aplicado por analogia), e 109 da Lei de Execução Penal, em razão da detração anômala, nos moldes da fundamentação acima.

Custas, na forma da lei.

Defiro a restituição do veículo apreendido. Expeça-se o necessário, consignando-se que a liberação não está condicionada ao pagamento de eventuais despesas e taxas. Nesse sentido:

"Mandado de Segurança. Restituição de veículo de propriedade do impetrante. Possibilidade de liberação, sem a exigência de prévio pagamento de multa por suposta infração ambiental e dos encargos administrativos (guincho e estadia do pátio). Segurança concedida, ratificada a liminar" (Mandado de Segurança nº 2208404-66.2016.8.26.0000, 5ª Câmara Criminal, Rel. Des. PINHEIRO FRANCO, j. em 27/10/2016).

"MANDADO DE SEGURANÇA - Apreensão de veículo em sede de ação penal instaurada para apuração de crimes de roubo e embriaguez ao volante - Automóvel de terceiro, cuja restituição fora deferida pelo Juízo a quo - Isenção de custas - Necessidade - Inexistência de norma legal que condicione a liberação de veículo apreendido por força de decisão judicial em processo penal ao prévio pagamento de eventuais despesas e custas - Inteligência do artigo 328, § 14, do Código de Trânsito Brasileiro, introduzido pela Lei nº 13.160/2015 - Direito líquido e certo comprovado - Segurança concedida, ratificada a liminar". (TJSP; Mandado de Segurança Criminal 2177789-25.2018.8.26.0000; Relator(a): Des. NELSON FONSECA JÚNIOR; Órgão Julgador: 10ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Piedade - 1ª Vara;

Data do Julgamento: 20/09/2018; Data de Registro: 24/09/2018).

"MANDADO DE SEGURANÇA - Preliminar no sentido do não conhecimento da impetração, em virtude da inadequação da via eleita - Mérito - Extinção da punibilidade pela prescrição da pretensão punitiva - Liberação de veículo apreendido por envolvimento na prática de crime de tráfico de drogas denegado - Ilegalidade constatada - Declaração de perdimento, constitui efeito da sentença penal condenatória -- Liberação de veículo apreendido, mediante pagamento de taxas e despesas de estadia e remoção - Pedido de isenção - Possibilidade - Afastada a preliminar, foi concedida a segurança". (TJSP; Mandado de Segurança Criminal 2031369-51.2018.8.26.0000; Relator(a): Des. FREITAS FILHO; Órgão Julgador: 7ª Câmara de Direito Criminal; Foro Central Criminal Barra Funda - 24ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 18/04/2018; Data de Registro: 24/04/2018).

Oportunamente, a tempo e modo, arquivem-se os autos, com as cautelas de praxe, fazendo-se as comunicações necessárias.

P.I.C.

Casa Branca, 25 de janeiro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA